

1502598-07.2022.8.26.0348

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que a ré tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, em razão da grande ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502598-07.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502598-07.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PRISCILA BATTAGGIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

PRISCILA BATTAGGIA foi denunciada por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 07 de julho de 2022, por volta das 09h53min, na Rua Eucalipto, 10, Viela Comunicante - Vila Magini, nesta cidade de Mauá, a denunciada trazia consigo, para fins de tráfico, 61 invólucros plásticos de cannabis sativa, com massa líquida de 215,9 gramas, 13 invólucros plásticos de cannabis sativa, com massa líquida de 2,3 gramas, 50 invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 36 gramas, 34 invólucros plásticos contendo cocaína, com massa líquida de 11,9 gramas e 84 invólucros plásticos contendo crack, com massa líquida de 24,3 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16-7, laudo de constatação de fls 03-6 e imagens de fls. 28-9.

Recebida a denúncia, a acusada foi citada e apresentou resposta à acusação.

A testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se a ré.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa requer a absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos e a fixação de regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 12-5), auto de exibição e apreensão (fls. 16-7), fotos (fls. 28-9), laudo de constatação (fls. 03-6), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 79-81) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogada, em solo policial (fls.09-10), a ré permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que estava na "loja" para comprar uma maconha e tinha um menino sentado na escadaria com a mochila contendo as drogas. Ao gritarem que tinha "moído", todos correram e o menino jogou-lhe a mochila. Disse que conhece o policial Vanderlei de outra abordagem e ele mandou que parasse (mídia digital). Sua versão não merece credibilidade.

O policial civil Vanderlei, na fase administrativa (fl.07), historiou que: (sic) "a bordo de viatura descaracterizada, em cumprimento a operação de denominação Sufoco, permanecemos em local estratégico, em observação da movimentação de pessoas, e, munidos de binóculos, observamos possíveis usuários entrando na viela e saindo apressadamente. Em momento oportuno e com apoio de outros Policiais Civis desta Delegacia, adentramos efetuando incursão Policial por aquela viela, a qual na verdade trata-se de uma escadaria que dá acesso a uma comunidade ali existente e visualizamos no meio da escadaria uma mulher de cútis branca, de blusa clara, a qual percebendo nossa aproximação e percebendo tratar de polícia, saiu em desabalada carreira, rumo oposto ao da incursão. Durante a fuga aquela mulher jogou por sobre um muro um mochila de cor verde que trazia consigo, a qual acabou por ficar presa em uma cerca de arames farpados que existe sobre o muro. Abordada, não ofereceu qualquer resistência e assumiu a prática delitiva. Disse estar desde às 08:00 horas e ali ficaria até as 20:00 horas e receberia o equivalente a 15% do total das vendas do dia. Na bolsa havia as substâncias entorpecentes consoante consta no registro e apreensão pertinente; A autora tinha consigo a quantia de R\$ 43,00 (quarenta e três reais em moeda corrente e em notas diversas) oriundo da venda dos entorpecentes".

No mesmo sentido o depoimento do policial Wagner (fl.08).

Em juízo, o policial Vanderlei disse que o local é ponto de venda de entorpecentes. Na data dos fatos, estavam realizando a operação "Sufoco" e, em ponto estratégico, por cerca de quinze minutos e com uso de binóculos, viram usuários entrando em uma viela que dá acesso à comunidade e depois deixando o local. Cercadas as extremidades, entraram na viela e viram a acusada com uma blusa branca e com uma mochila verde que, ao perceber a presença policial, desceu a escadaria. Ao pedir para a ré parar, ela jogou a bolsa, que ficou enroscada em uma cerca de arame, e

foi cercada pelos outros policiais. A acusada confessou a prática do tráfico, que ficaria das 8h às 20h e ganharia 15% das vendas. Dentro da referida mochila tinha cocaína, maconha e crack, além da quantia de R\$43,00 em espécie (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelo policial civil, além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente a ré.

Além disso, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, bem como o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido, trazem elementos suficientes de que a ré tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, em razão da grande quantidade de substância entorpecente -61 porções de maconha, 50 porções de cocaína, 13 porções de maconha, 84 porções de crack e 34 porções de cocaína- fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), acrescida dos maus antecedentes (cert. fls. 46-7 -proc 15740-10.2008), fixo a pena-base da ré em 1/5 acima do mínimo legal, perfazendo em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Quanto ao potencial lesivo da quantidade de cocaína e crack apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da

biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

Na segunda etapa, majoro a reprimenda em mais 1/3, diante da reincidência específica (cert. fl. 45 -proc 1500746-56.2019), totalizando 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

"Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (HC n. 348.170/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016). g.n.

"Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica" (HC n. 331.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 27/10/2015). g.n.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014). g.n.

Ainda, o e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime fechado mantido. Recurso não provido. [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e por ser o réu reincidente específico (fls. 115/116) as penas foram acrescidas de 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. [...] Assim, por não entender infundado o aumento da pena, ante as justificativas expostas na r. sentença, - réu reincidente - fica mantida a fração aplicada, como lançada. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0004499-21.2021.8.26.0348; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022) g.n.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Estabiliza-se, assim, a sanção em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

A ré, reincidente específica, iniciará o cumprimento da pena no regime penitenciário fechado. Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

A multa foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica da ré.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR PRISCILA BATTAGGIA, qualificada nos autos, a cumprir pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Denego à ré o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e da mochila apreendida, bem como o perdimento do valor apreendido em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Mauá, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA